ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން

ހައިކޯޓު މައްސަލަ ނަންބަރު: 2026/HC-B12/21 ކޯޓު އަމުރު (ޝަރުޠުކޮށް ބަންދުން ދޫކުރުން) 18 ފެބްރުއަރީ 2026

Prosecutor General v. Abdurraheem Hussain

ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުގެ ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ގޮތް ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންޖެހޭކަމާއި، ހިސާބަށް ނުދިޔައިމަކަށް ކުރުން ތަކުރާރު ކުށުގެ ނުރައްކާ ބަދަލުވެފައި ނުވާކަމާއި، ދޫކުރާނަމަ ހިނގާ ކުއްޖާ ރައްކާތެރިކުރާ ޝަރުޠުތަކަށް ކަނޑައެޅުމަށް ކަމަށް ދެކެވިދާނެ ކަމެއް ނެތިގެން، ޝަރުޠުތަކާއެކު ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރު ހައިކޯޓުން އިސްތިއުނާފުގައި ބާޠިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ހުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

މިއީ ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތާ ގުޅޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ އިސްތިއުނާފީ ޤަޟިއްޔާއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޤަޟިއްޔާގެ ޝަރީޢަތްނިމުންގޮތުގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރުތަކާއި އެއްޗެހި ސިއްރުކޮށްފައިވެއެވެ.

ކުޑަކުއްޖަކާ ޖިންސީ ގޯނާކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން 14 ފެބްރުއަރީ 2024 ދުވަހު ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވިފައެވެ. އެއަށްފަހު އެކި ފަހަރު މަތިން ތަޙުޤީޤުގެ މަރުޙަލާގައި އާންމު އިޖުރާއަތުގެ ދަށުން ބަންދުކުރެވިފައެވެ. މައްސަލައިގައި ތަޙުޤީޤުކުރެވިފައިވާ އަނިޔާލިބުނު ކުއްޖާގެ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުން އަނިޔާ ލިބުނު ކުއްޖާގެ ޢުމުރު އަކީ 13 އަހަރު ކަމަށް ދައްކާތީ، ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްލުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި އެދިފައެވެ.

ދަށު ކޯޓު (ކޯޓުގެ ނަމާއި ނަންބަރު ސިއްރުކޮށްފައި)

ޤާނޫނު އަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާމީހުންނާމެދު ހިފާނެ ފިޔަވަޅުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 31 ވަނަ މާއްދާ އާއި 32 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަބްދުއްރަޙީމް ޙުސައިން ބަންދުގައި ނުބަހައްޓައިފިނަމަ މިފަދަ ކުށެއް ތަކުރާރުކޮށްފާނެކަމާއި ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި މަސައްކަތްކޮށްފާނެކަމަށް ބަލައި، މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން 14 އޭޕްރިލް 2024 ގައި ދަށު ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފައިވެއެވެ. 18 އޭޕްރިލް 2024 ދުވަހު ދައުލަތުން، އެ ޤާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހިލާފަށް، އެ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖިންސީ ނިޔަތުގައި އަތްލުމުގެ ދަޢުވާ ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

އޭރަށްފަހު، 03 ޑިސެންބަރު 2025 ގައި އަބްދުއްރަޙީމް ހުސައިނުގެ ފަރާތުން، އޭނާގެ ކުރުގެ ދުލުކިއް ނޯޓިސްއާއި، ހިނގަމުން ނުރުހުން ތުހުމަތުގެ އިންޒާރުދީ ކުޑަ ކަމަކަށްވާތީ އާއި، އޭނާއަށް އުފުލުން ދޫކޮށް މިހާރުވާތީ އަދި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާ ދިނަ ދޫކޮށްލުމަށްފަހުވާތީ ބަންދު މުއްދަތާކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައެވެ. 15 ސެޕްޓެންބަރު 2026 ގައި ދަށު ކޯޓުން، ދައުލަތުގެ ހިޔަލާ ނަގާފައިވާ ހުކުމެއް ނުރުހުން ތުހުމަތުގެ އިންޒާރުދީ ނުކުތާކުން އެންގުމާއި، ކޮށްފައި ބަލާއިރު ކުދިންގެ ޝަރީޢަތުގެ ޤާނޫނު ފަރުވާނުކޮށް ސަރުކާރުގެ ކުރިއަށް، އިބްރާހީމް ހުސައިން ޝަރީޢަތުގެ ބަންދު މުއްދަތު ދިގުކުރުމުގެ "ބަންދު މުއްދަތާމެދު ނިންމުމެއް" އެން ނިންމުމަކީ، ހަމަ އެދުވަހު ކޯޓު އަމުރުން އަމުރުކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/21 ޤަޟިއްޔާ

ދަށު ކޯޓުގެ ކޯޓު އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 05 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅިއެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދު، ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމްގެ މަޖިލީހުންނެވެ.

އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްތިއުނާފުގެ 1 (އެކެއް) ނުކުތާއެވެ. އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ އަމުރަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާއާއި، 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 12/2009 (ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭ ޚާއްޞަ އުޤޫބާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 2 ވަނަ މާއްދާއާއި، 28 ވަނަ މާއްދާއާއި، 30 ވަނަ މާއްދާއާއި، 36 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު އަމުރެއްކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ދައުލަތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ހިނގާ ހިއްބަސް ނަގާ ނިމިފައިވާ ނުރުހުން ތުހުމަތުގެ އިންޒާރުދީ ނޯޓިސް ސަރަޙައްދު ދޫކޮށްލާފައި، މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތަށް އުމުރު ނުފެންނާނެ ފަހަރެއްގައި ސަލާމަތީ ބަޔާންކޮށްފައިވާތީއާއި، އިބްރާހީމް ހުސައިން އަދި ކޯޓުގެ ދިރިއުޅޭ ގޭގެ ދުރުމަތީގައި އުޅޭ މީހާ ކަމަށްވާތީއެވެ. އިސްތިއުނާފު ދައުލަތާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ، ހުކުމާ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދު މުއްދަތާކުރުމަށް ދަނޑިވަޅުގެ ފަނޑިޔާރުން ލިބިގެންވާ އިޚްތިޔާރުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާތީ، ކުއްޖާ އެއް ސަރަޙައްދެއްގައި އުޅުމަކީ ހުރަސް ނުރުހުމުގެ ތުހުމަތުގެ އިންޒާރުދީ އިތުރު ކަމެއް ނުބަލާފައިވާކަމެވެ.

ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ޤާނޫނީ ސުވާލަކީ، އިބްރާހީމް ހުސައިނުގެ ބަންދު މުއްދަތާ ޝަރީޢަތާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކަނޑައެޅުމަށް އެދި ހާލަތު ބަލަހައްޓައިގެންނޭ އަދި ބަންދުން ދޫކޮށްލި ސަރަޙައްދު އަމުރެއްގައި ބަޔާންކުރުމުގެ ޝަރުޠުތައް ނިންމާލެވޭތޯއެވެ. ފަނޑިޔާރު ހުސައިން މަޖީދުގެ ރައުޔުގައި (ފަނޑިޔާރު ހުޒައިފާ މުޙައްމަދު އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުއްރައްޒާޤު އިބްރާހީމް ތާއިދު ކުރައްވައި) ކަނޑައެޅުމުގައިވާ، ހިނގާ ނަގައިދީފައިވާ ހާލަތު ބަލަހައްޓައިގެންވާކަން ބަލައިފިނަމަ ސަލާމަތު ނިންމާފައިވާކަން، ކުރުގެ ދުލުކިއް ނުރުހުމަކީ ބަންދުކުރިއިރު އެއް ކަމެއް، މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޝަރުޢީ ހިމާޔަތް ނުދޭ، ޝަރީޢަތާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހަމަޖެހޭ މަޤްޞަދަށް ބުރަނުވާ ކަމެވެ.

ނިންމުން: 18 އޮކްޓޫބަރު 2026 (07 ޖުމާދަލްއޫލާ 1448) ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރެވިފައިވާ ކޯޓު އަމުރާއި ބަންދު މުއްދަތާބެހޭ ނިންމުމެއް ބާޠިލުކޮށް، އިބްރާހީމް ހުސައިން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން އަމުރު

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން މައްސަލަ ބަލާ ދަށު ކޯޓަށް 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިދިނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމާގުޅޭ މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން، އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށް ދަށު ކޯޓަށް އަންގައި އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ގާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަނޑިޔާރުން ބިނާކުރެއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. ބަންދު މުޖުތަމަޢަށް ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި، ހުކުމަކީ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަމަޖެހިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ބިލާލު އިސްމާޢީލް ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ)).
2. ކުށެއްކުރިކަން ޔަޤީން އަނިޔާވެރިކަމުގެ މުޖުތަމަޢު އުޅެވެނީ ވީހާ، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުށެއްކުރިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ދިމާވެދާނެ ބަންދުކުރި ހާލަތުގައި ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ފަނޑިޔާރަށް ގަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ހާލަތުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާގޮތް ފަނޑިޔާރުގެ ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމްގެ ހުކުމަކީ ނިޔަލައިލުމަށް ހުކުމްދިން ނުޖެހޭ ޓެކްނިކަލް އިޢުތިރާޟު ނުދޭ ދިރުމަކުގައި ނުބެލޭނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ ސަބަބަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބަންދުކުރި ގޮތް ބަދަލުކުރައްވާފައިވާކަމަށް ނުބެލޭނެއެވެ.
4. ކުށެއްކުރިކަން ޔަޤީން ގާނޫނީގޮތުގެ ބާރުމިނުގައިވާ ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލެވިދާނެކަމަށް، އެ ކުރާ ޝަރީޢަތްތެރި މުޖުތަމަޢުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ކުށުގެ ތަރުތީބުން ދޫކޮށްލެވޭނެ، އަދި އެ ޝަރީޢަތުގެ ބައްޔެއް އަމަލުކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލައި އެކަށީގެންވާ މަތި މިންގަނޑަކުން ބޭނުންކުރާ ކުށުގެ ޝަރީޢަތުގެ ކަންކަން ފަނޑިޔާރު ކަނޑައެޅުމުގައި ކުރަންވާނެއެވެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).
5. ބަންދުކުރުމަށް ނިންމައިދިނުމުގެ ބާރުމަތިކުރާ ފަރާތުގެ ކުރެވޭ ޙުކުމެއް ނުބައިކަމާ، ކުރެވޭ ޙުކުމް ނުވަތަ ބަދަލު ގާނޫނީ ބަދަލުތަކުން ސަބަބަކަށް ނުވެއެވެ.
6. ޝަރީޢަތުން ބަންދުކުރުމަށް ފާސްވާ ބަންދުކުރި މުއްދަތުގެ މައްސަލާ އެއް މަސްދުވަސް، އެ ފާސްވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެ މުއްދަތުގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމުމަށް ބާރުއަޅާށެވެ.
7. ބަންދު މުއްދަތުގެ މައްސަލާ ބޭނުމަށް ބަންދުގައި ދެއްވާފައިވާ ފާސްކޮށްފައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ދިގުމުއްދަތަށް ވަންދެން ނިޔާބަތް އުސޫލުން ގައިމުކުރުން ކަމަށްވާއިރު، ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތަށް ހުރުވުމާ މިންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ބާވަތްތަކުން އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަށް އޭގެ ހައްޤެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ތަޒްމީރު ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ)).

8. ބަންދުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް ހުރެވިނަމަވެސް، މުޖުތަމަޢުއަށް އެމީހެއްގެ ފުރުން ނުރައްކަލެއް ކޮށްފާނެ މީހެއް ބަންދުން ދޫކުރުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 49 ވަނަ މާއްދާ ދައްކާ މަގެއް ނޫނެވެ.

9. މީހަކު ޝަރީޢަތް ނުނިމި ތަޙުޤީޤުގެ ސަބަބުން ދިގުދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، [illegible] ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު (ޝަރީޢަތާއި ނަމަވެސް) ބަންދުން ދޫކުރުމަށް އެކަކުނަށް ފުރުޞަތު ސަބަބެއް ނެތަސް ހުއްޓުމަކީ ނޫނެވެ. (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އަބްދުﷲ ޤަޟިއްޔާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ)).

10. ހިޔާލުތަކުގެ ނަގައިދިނުމުގައިވާ އަދި ބަންދުގައި ދިގު ދުވަސްތަކެއް ހުރެވިފައިވާތީ ބަންދުން ދޫކުރުމަށް ނިންމުމަކީ، މުޖުތަމަޢުގެ ހައްޤާއި މުއްތަހަމުގެ ހައްޤު މިންވަރުކުރުމުން އެއްވަރު ވައިގަނޑެއް އަދި އެއްވެސް މަރުހަލާއެއް ކަމަށް ބަލާ މަޢުލޫމާތު އަދާކޮށްފައިވާ ނިންމުމެވެ.

11. ކުރަންޖެހޭ ޢިނާޔަތް ދިނުމާއި ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު ބަލައިގެން މީހަކު ހަމަޖެހޭ ބަދަލުތަކެއް ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ނިންމާފައިވާ ނަމަވެސް، އެ ކަމަށް ޝަރީޢަތް މުޖުތަމަޢުގައި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި ބަލަން ޝަރީޢަތަކާއި ވާންޖެހޭނެ، އެގޮތަށް ޝަރީޢަތުގެ ހިމާޔަތް ނެތްނަމަ، ޝަރީޢަތުން ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ ކުރި އަދާކުރި ފުރުޞަތު ހަމަޖެހޭ މަޤާމު ކުރި އަދާކުރާ ކަމަށް ނިސްބަތްވާނެއެވެ.

12. އިސްތިއުނާފުގައި ބަންދުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރު ބާޠިލުކުރައްވައި، ބަންދުކުރުމުގެ އަދި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަރާތުން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހަޅައިދިނުމަށް، ހައިކޯޓުން ކަނޑައަޅާ އިސްތިރާޙާ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ބޭއްވި ކަނޑައެޅުމަށް މަޖިލީހަށް ބަލާ ދުވަސް ކުރިން އަންގައި އަމުރުކުރަމެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. މުޙައްމަދު ޝިހާބު އިސްމާއީލް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/19 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި މުޙައްމަދު ޝިހާބު އިސްމާއީލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާ ކުރާއިރު ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާތޯ ބެލުމުގައި ފުރަތަމަ ބަންދުކުރިއިރު ވުޖޫދުގައި އޮތް ކަމަށް ހަވާލާދިން ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާތޯ ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

2. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތު އުފެދިފައިވާ މީހަކު، ކުއްޖާ ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ދިރިއުޅޭ މާހައުލަކަށް ދުރާލާރައްކާތެރިވުމާ ބަންދުކުރި ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާކަމަށް ފަސޭހައިން ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެ ބަދަލު ނިންމުމުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

3. ޝަރީޢަތުން ހުކުމްގެ ހުކުމްބަސް ނިކުމެފައިވާތީ ހުކުމެއް ނުފޫޒު ޤާނޫނުގެ އިސްތިސްނާ ނެތި ދިއުންކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. ޢަބްދުﷲ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/13 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި ޢަބްދުﷲ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު ހާލަތު ބަދަލުވެގެން ބަންދުން ދޫކޮށްލާނަމަވެސް، އެ ކުއްޖާ ޝަރީޢަތަށް މުޤާބިލުވުމުގައި ހިމާޔަތް ހުރިހާ ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފަރުގަ، އަދި އުސޫލެއްނާ މަލި މިންގަނޑުތަކުން ކުރިއަށްދާ ޝަރީޢަތުގައި ކަމަށް ބަލަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެއެވެ.

2. މީހަކު ޝަރީޢަތް ނިނިމި ތަޙްޤީޤު ސަބަބުން ދިގުދެމިގެންދާނަމަ ބަންދުގައި ހުރުމަކީ، ހާއްސަ ޙާލަތްތަކުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެ މީހަކު (ޝަރީޢަތާއެކު ނަގަފައިވާ) ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަކީ އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނުވަތަ ހުއްޖަތެއް ނޫނެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވ. އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/09 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އާއި އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ބަންދު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ބަންދުގައި ދަޢުވާލިބޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތެއް ވަންދެން ނުލިބޭން އުސޫލެއް ގާއިމުކުރުމެވެ.
2. ބަންދުގައި ދިގުމުއްދަތެއް ހޭދަވެފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ތާވަލުކޮށް އަވަހަށް ހުކުމްކުރުމަކީ އޭގެ ހައްޤެވެ.

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޖުބައިރު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2026/HC-B12/13,14 ޤަޟިއްޔާ ހައިކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޖުބައިރު އަލީ އަދި ނާސިފް އަލީ (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ވާހަކައިގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނަގާ ނިމިފައިވުމަކީ ހެކިންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ އިހްތިމާލު ނެތިދާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. ހެކިބަސް ނަގާ ނިމުނަސްވެސް ހެކިން ސީދާ ފޮނުވައި ހެކިބަސް ޤަބޫލުކުރުމަށް އުނދަގޫ ހާލަތު އަންނާނެއެވެ.